राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 में निर्धारित/आवंटित आरक्षण के विरूद्ध राज्य के विभिन्न जिलों से आम जनता द्वारा परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हो रहें हैं, जिनमें मुख्यतः निम्न प्रकार के परिवाद है :–

(क) पिछड़ा वर्ग की परिभाषा क्या है? पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सीट पर कौन–कौन सी जाति चुनाव लड़ सकती है?

(ख) उत्क्रमित या क्षेत्रविस्तारित नगर निकाय में एक ही बार में आरक्षित सीटों को बदल दिया गया है।

(ग) मुख्य पार्षद् एवं उप मुख्य पार्षद् दोनों पद एक ही कोटि के लिए आरक्षित किये गये है, जो गलत है।

(घ) आरक्षण रोस्टर निर्धारित करने में अनियमितता बरती गयी है।

उपर्युक्त वर्णित परिवाद के संबंध में स्पष्ट करना है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–2 (100) में पिछड़ा वर्ग का परिभाषा दिया गया है –

"पिछड़ा वर्ग से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्गों के लिए) अधिनियम, 1992 (बिहार अधिनियम सं0–3 1992) की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट पिछड़ा वर्ग के नागरिकों की सूची।"

आयोग के वेबसाईट पर पिछड़ा वर्गों की सूची (अनुसूची–1) अपलोड कर दी गई है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा–12(2), धारा–29, एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथा संशोधित) के नियम–29(2) से 35 में आरक्षण निर्धारित करने का प्रावधान दिया गया है।

धारा–12(2)– (क) प्रत्येक नगरपालिका में पार्षदों के कुल स्थानों का पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगे –

(i) अनुसूचित जाति
(ii) अनुसूचित जनजाति, और
(iii) पिछड़े वर्ग।

प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए इस प्रकार आरक्षित वार्ड पार्षद् के स्थानों का अनुपात उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचनों द्वारा भरे जानेवाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य निकटतम उसी अनुपात में होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति से (दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्) चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए वार्ड पार्षद् के स्थानों के आरक्षण के पश्चात शेष बचे वार्ड पार्षद् के स्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले वार्ड पार्षद् के स्थानों की संख्या कुल वार्ड पार्षद् के स्थानों के बीस प्रतिशत यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक होगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी, तथा इन वार्ड पार्षद् के स्थानों को विहित रीति से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शेष निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आवंटित किया जायेगा। वैसे स्थान उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम में (दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किये जायेंगे।

(ख) कंडिका (क) के अधीन आरक्षित वार्ड पार्षदों के स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरिक्षत रहेंगे।

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किये गये हैं, उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित ऐसे स्थानों नगरपालिका में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में तथा इसके द्वारा यथा विहित रीति से (दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्) चक्रानुक्रम से अवंटित किये जायेंगे।

धारा–29– मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के पदों का आरक्षण

(1) नगरपालिकाओं में मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के पदों को निम्नलिखित रीति से आरक्षित किया जाएगा :–

(क) प्रत्येक नगरपालिका के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के लिए राज्य के अन्तर्गत मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के कुल पदों के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगे

(i) अनुसूचित जाति
(ii) अनुसूचित जनजाति, और
(iii) पिछड़े वर्ग।

राज्य के अन्तर्गत मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित संख्या का अनुपात राज्य में मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद पदों की कुल संख्या के यथाशक्य वही होगा जो अनुपात राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थान राज्य के अन्तर्गत चक्रानुक्रम में भिन्न–भिन्न नगरपालिका को विहित रीति से (दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्) राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के पदों के आरक्षण के पश्चात शेष बची नगरपालिका में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या कुल पदों के बीस प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक होगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी, तथा इन पदों को विहित रीति से राज्य की शेष नगरपालिका को राज्य निर्वाच आयोग द्वारा आवंटित किया जायेगा। ऐसे पद उत्तरवर्ती चुनावों में (दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्) चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में इसके द्वारा विहित रीति से राज्य के अन्तर्गत भिन्न–भिन्न नगरपालिकाओं को आवंटित किये जायेंगे।

(ख) कंडिका (क) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान यथा स्थिति अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरिक्षत रहेंगे।

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किये गये हैं, उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित ऐसे स्थान राज्य में भिन्न–भिन्न नगरपालिका को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में तथा इसके द्वारा यथा विहित रीति से (दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्) चक्रानुक्रम से अवंटित किये जायेंगे।

नियम–29(2) वार्डों में आरक्षण के लिए स्थानों का निर्धारण–

(i) प्रत्येक नगरपालिका में पार्षद् के पदों के निर्वाचन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं इन कोटियों की महिलाओं के लिए अनुमान्य संख्या में सीटों का आरक्षण एवं आवंटन अधिनियम की धारा 12(2) (a) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(ii) सर्वप्रथम अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षित किए जाने वाले वार्डों की संख्या की गणना प्रपत्र 7 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित तरीके से की जाएगी।

(iii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में अधिकतम जनसंख्या वाले वार्ड अनुमान्य संख्या में अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए, जैसा मामला हो, आरक्षित एवं आवंटित किए जाएगे।

इस प्रकार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों में से यथाशक्य पचास प्रतिशत, किन्तु इससे अनधिक स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसा मामला हो, की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएगे। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही–क्रम में प्रथम आने वाले वार्डों को इन कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग को मिलाकर अधिकतम पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिसीमा के अन्तर्गत, प्रत्येक नगरपालिका के वार्डों के कुल स्थानों का अधिकतम बीस प्रतिशत स्थान, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएगे। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी –

(i) संबंधित नगरपालिका के सभी वार्डो को निम्न प्रकार सजाया जाएगा–

(क) प्रपत्र–8 में कोटिवार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य एवं कुल) जनसंख्या।

(ख) प्रपत्र–9 में जनसंख्या के अवरोही क्रम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, अन्य वर्ग की जनसंख्या एवं कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्ग)।

(ii) वे वार्ड जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उनकी महिलाओं सहित) के लिए आरक्षित एवं आवंटित किए गए हैं, वे पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किए जाएगे। पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण एवं आवंटन शेष वार्डों के बीच से किया जाएगा।

(iii) कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे अधिक जनसंख्या वाले वार्ड अनुमान्य संख्या में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएगे। पिछड़ा वर्ग के लिए इस प्रकार आरक्षित वार्डों में से अनुमान्य संख्या में वे वार्ड पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएगो, जो कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे पहले आते हैं।

(iv) इस प्रकार आरक्षित/अनारक्षित वार्डों का विवरण प्रपत्र–10 में तैयार किया जाएगा।

नियम–30–नगरपालिकाओं के आरक्षण हेतु स्थानों का निर्धारण :–

अधिनियम की धारा 29 के अधीन प्रत्येक नगरपालिका (नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम) के मुख्य पार्षद् एवं उप मुख्य पार्षद् के निर्वाचन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग (उनकी महिलाओं सहित) के लिए अनुमान्य संख्या में स्थानों का आरक्षण एवं आवंटन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी –

(i) राज्य की सभी नगरपालिकाओं (नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम के लिए अलग–अलग) को निम्न रूप से सजाया जाएगा–

(क) प्रपत्र 8 में कोटिवार (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्ग) में कोटिवार जनसंख्या;

(ख) प्रपत्र 9 में जनसंख्या के अवरोही क्रम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, अन्य वर्ग की जनसंख्या एवं कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्ग)।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में अधिकतम जनंसख्या वाले नगरपलिकाओं को अनुमान्य संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित एवं आवंटित किया जाएगा। इस प्रकार आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से यथाशक्य पचास प्रतिशत किन्तु इससे अनधिक नगरपालिकाएँ, जनसंख्या के अवरोही क्रम में प्रथम आने वाली नगरपालिकाएँ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग को मिलाकर अधिकतम पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिसीमा के अन्तर्गत, राज्य में प्रत्येक कोटि की नगरपालिका के मुख्य पार्षद् एवं उप मुख्य पार्षद् के कुल स्थानों का अधिकतम बीस प्रतिशत स्थान, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएगे। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी –

जो नगरपालिकाएँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उनकी महिलाओं सहित) के लिए आरक्षित एवं आवंटित की गई हैं वे पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं की जाएगी।

कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे अधिक कुल जनसंख्या वाले नगरपालिकाओं को अनुमान्य संख्या में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा। इस प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नगरपालिकाओं में से उन नगरपालिकाओं को पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अनुमान्य संख्या में आरक्षित किया जाएगा जो कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे पहले आती हैं।

(iv) इस प्रकार आरक्षित/अनारक्षित नगरपालिकाओं का विवरण प्रपत्र–10 में तैयार किया जाएगा।

नियम–31 आरक्षण हेतु शर्तें– (1) पूर्ववर्ती चुनाव में किसी कोटि विशेष के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र पश्चात्वर्ती चुनाव में उसी कोटि के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह कि अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र किसी विशेष कोटि की महिला के लिए आरक्षित किया गया था, तो यह पश्चातवर्ती चुनाव में दूसरी कोटि की महिला के लिए आरक्षित किया जा सकता है:

परन्तु यह भी कि अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र अन्य (अनारक्षित) कोटि से महिला के लिए आरक्षित किया गया था, तो यह पश्चात्वर्ती चुनाव में अन्य (अनारक्षित) कोटि से महिला के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा।

(2) अगर कोई विकल्प न हो, तब पूर्ववर्ती चुनाव में किसी विशेष को आवंटित निर्वाचन क्षेत्र पश्चतावर्ती चुनाव में उसी कोटि को पुनः आवंटित किया जा सकता है।

नियम–32 वार्ड/नगरपालिकाओं की संख्या का निर्धारण– विभिन्न कोटियों के लिए आरक्षित की जाने वाली वार्डों/नगरपालिकाओं की संख्या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

नियम–33 जनसंख्या बराबर रहने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया– एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड/नगरपालिका) में जनसंख्या बराबर रहने की स्थिति में संख्यांकन क्रम में पहले आने वाला निर्वाचन क्षेत्र संबंधित कोटि को आवंटित किया जाएगा।

नियम–34 वार्डों/नगरपालिकाओं का चक्रानुक्रम– जहाँ तक व्यवहारिक रूप से सम्भव हो, वार्ड/नगरपालिकाओं का आवंटन चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित तरीके से किया जाएगा।

नियम–35 एकल पद की स्थिति में कोई आरक्षण नहीं– अगर किसी कोटि में मात्र एक ही पद उपलब्ध है, तो यह महिला के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त वर्णित सुसंगत धाराओं एवं नियमों के आलोक में आरक्षण निर्धारण के क्रम में –

(i) संबंधित नगरपालिका के लिए **प्रपत्र - 7** में सर्वप्रथम कोटिवार अनुमान्य पदों की संख्या निर्धारित की जाएगी। पदों की गणना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कुल जनसंख्या के अनुपात में गणना की जायेगी। 0.5 या उससे अधिक अंश को अगले पूर्ण अंक में सम्मिलित किया जायेगा। 0.5 से कम अंश को नजरअंदाज किया जायेगा। यथा 3.5 या 3.6 को 4 माना जायेगा जबकि 3.4 को 3 माना जायेगा।

पिछड़े वर्गों के लिए कुल पदों का 20 प्रतिशत यथाशक्य किन्तु उससे अनधिक अर्थात अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक गणना करना है। इस गणना में अँश भाग यथा 0.1 से 0.9 को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अर्थात 3.6/3.8 को 3 ही माना जायेगा 4 नहीं। क्योंकि 4 मानने पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 20 प्रतिशत की सीमा पार कर जायेगी। कुल पदों में से अनुसूचित जन जाति/ अनुसूचित जाति की पदों की गणना के पश्चात पिछड़े वर्गों के लिए अधिकतम कुल पदों के 20 प्रतिशत यथाशक्य गणना की जायेगी किन्तु कुल पदों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ii) तत्पश्चात **प्रपत्र - 8** में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वार कोटिवार जनसंख्या को सजाया जाएगा।

(iii) तत्पश्चात **प्रपत्र - 9** में कोटिवार जनसंख्या को अवरोही क्रम में अंकित करते हुए चक्रानुक्रम आवंटन सिद्धांत के आधार पर पदों का आरक्षण/आवंटन करते हुए चक्रानुक्रम की पुनरावृति तब तक की जाएगी जब तक कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमान्य स्थानों /पदों का आवंटन पूर्ण नहीं हो जाए।

(iv) अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में अधिकतम जनसंख्या वाले वार्ड अनुमान्य संख्या में अनुसूचित जन जाति या अनुसूचित जाति के लिए, जैसा मामला हो, आरक्षित एवं आवंटित हो जाएंगे।

(v) इस प्रकार अनुसूचित जन जाति या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों में से यथाशक्य पचास प्रतिशत किन्तु इससे अनधिक स्थान अनुसूचित जन जाति या अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। अनुसूचित जन जाति या अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में प्रथम आने वाले वार्डों को इन कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित एवं आवंटित किया जाएगा।

(vi) वे वार्ड जो अनुसूचित जन जाति /अनुसूचित जाति (उनकी महिलाओं सहित) के लिए आरक्षित एवं आवंटित किए गए हैं, वे पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किए जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण/आवंटन शेष अन्य वार्डों के बीच से किया जाएगा। ऐसे शेष वार्डों की कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे अधिक जनसंख्या वाले वार्ड अनुमान्य संख्या में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

पिछड़ा वर्ग के लिए इस प्रकार आरक्षित वार्डों में से अनुमान्य संख्या में वे वार्ड पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित एवं आवंटित किए जाएंगे जो कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे पहले आते हैं।

(vii) एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड/नगरपालिका) में जनसंख्या बराबर रहने की स्थिति में संख्यांकन क्रम में पहले आने वाला निर्वाचन क्षेत्र संबंधित कोटि को आवंटित किया जाएगा।

(viii) अगर किसी कोटि में मात्र एक ही पद उपलब्ध है तो यह महिला के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा।

(ix) आरक्षित/अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विवरणी **प्रपत्र 10** में तैयार की जाएगी ।

बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथासंशोधित) के नियम 34 में वार्ड/नगरपालिकाओं को आवंटन चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित करने का प्रावधान किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली में आरक्षण की प्रक्रिया (चक्र) निर्धारित है, जिसे आयोग द्वारा अपनाया जाता रहा है। अतएव पंचायती राज विभाग के अधिसूचना संख्या 1433 दिनांक 26.02.2016 द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली के नियम 11(1) में किये गये संशोधन के अनुसार विभिन्न कोटियों को अनुमान्य आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु –

प्रथम चक्र में अनुसूचित जन जाति, अन्य एवं अनुसूचित जाति के क्रम में निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जायेगें।

द्वितीय चक्र में अन्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्रम में निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जायेंगे।

तृतीय चक्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य के क्रम में निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जायेंगे।

उक्त नियमावली के अनुसार ही नगरपालिकाओं के आरक्षण के चक्र को निर्धारित करने का निम्न निर्णय लिया गया–

1. वैसे नगरपालिका क्षेत्र जिनका नवगठन/उत्क्रमन/क्षेत्रविस्तार बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथासंशोधित) की धारा–6 के अनुसार किया गया है एवं प्रपत्र–6 का प्रकाशन जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया गया है, उस नगरपालिका क्षेत्र को नया मानते हुए आरक्षण/आवंटन किया जाएगा। C.W.J.C.No-21180/2021 में माननीय उच्च न्यायालय ने भी माना है कि अधिनियम की धारा–6 के अधीन किया गया नोटिफिकेशन Refers to creation of a new municipal area.

2. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथासंशोधित) की धारा–29(1) के अनुसार मुख्य पार्षद् के सीटों का आरक्षण आवंटन राज्य स्तर पर एवं सभी नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत की अलग–अलग कुल जनसंख्या के आधार पर करना है। अतएव 2022 के निर्वाचन को 2017 के निर्वाचन का क्रमिक निर्वाचन मानते हुए वर्ष 2017 में अपनाये गये **द्वितीय चक्र – अन्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति** – के आधार पर सीटों का आरक्षण किया जाएगा।

3. वर्ष 2022 के निर्वाचन में उप मुख्य पार्षद् का निर्वाचन में पहली बार आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसलिए सीटों के आरक्षण/आवंटन के लिए **प्रथम चक्र– अनुसूचित जनजाति, अन्य एवं अनुसूचित जाति**– की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

4- वर्ष 2022 के निर्वाचन में नवगठित/उत्क्रमित/क्षेत्र विस्तारित नगरपालिकाओं की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक नगरपालिकाओं के लिए प्रपत्र – 6 का प्रकाशन जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया गया है। अतएव उक्त नगर निकाय के निर्वाचन को प्रथम निर्वाचन मानते हुए वार्ड पार्षद् के सीटों के आरक्षण/आवंटन के लिए **प्रथम चक्र– अनुसूचित जनजाति, अन्य एवं अनुसूचित जाति**– की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

इस प्रकार उक्त प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथासंशोधित) एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथासंशोधित) के संगत प्रावधानों के अधीन वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के पदों के लिए आरक्षण/आवंटन निर्धारित किया गया है।

19/9/11

उप सचिव।